பரஸ்பரம் ஒருவர் மற்றொருவருக்கு கடன் பட்டுள்ளனர். அதாவது A என்பவர் ,Bயிடம் ₹ 1,000 கடன் வாங்கியுள்ளார். அதுபோல B என்பவர் , A யிடம் ₹ 1,500 கடன் வாங்கியுள்ளார். B தாம் அதிகமாக பெற்ற ₹ 500 ஐ Aக்கு அளித்துவிட்டார். இதோடு Aக்கு Bக்கும் இடையே உள்ள கணக்கு தீர்ந்து விடுகின்றது.

30.03 இருதரப்பு வாக்குறுதிகள் (பிரிவு 2 (f)

ஒரு நபர் தனது வாக்குறுதியை மற்றவரின் வாக்குறுதிக்கு மறுபயனாக அளிக்கும் பொழுது, அவ்விரு வாக்குறுதிகளும் இருதரப்பு வாக்குறுதிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு: X என்பவர் தனது வீட்டை ₹ 5,00,000 க்கு Y என்பவருக்கு விற்பனை செய்வதாக வாக்களிக்கிறார்.

இதில் வாக்குறுதிகள் இருதரப்புமாக உள்ளன. X வீட்டை ₹ 5,00,000க்கு Y என்பவருக்கு வழங்குவதாக வாக்குறுதியை அளிக்கிறார். அதே போல் Y என்பவர் ₹ 5,00,000 பணத்தை கொடுத்து வீட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான உறுதிமொழி அளிக்கிறார்.

இருதரப்பு வாக்குறுதிகளின் வகைகள்

1. இருதரப்பு மற்றும் தன்னிச்சையான வாக்குறுதி

ஒவ்வொருவரும் மற்றவர் அவருடைய வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுகிறாரா என காத்திராமல் அவரவர் தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும், இந்த வாக்குறுதி இருதரப்பு மற்றும் தன்னிச்சையான வாக்குறுதி எனப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, X என்பவர் ஜூன் 10 அன்று அரிசி வழங்குவதற்கு உண்டான பணத்தை வழங்குவதற்கு Y ஒப்புக்கொள்கிறார். அதே போல Y என்பவர் ஜூன் 18 ம் தேதி அரிசி வழங்க சம்மதித்தார்.

2. இருதரப்பு மற்றும் சார்ந்திருக்கின்ற வாக்குறுதிகள்

இவ்வித வாக்குறுதிகளில் ஒரு நபரின் நிறைவேற்றம், மற்றவர் தம்முடைய வாக்குறுதியை முன் கூட்டியே நிறைவேற்றுவதை பொறுத்து அமைகின்றது. இது பரஸ்பரமான மற்றும் சார்ந்திருக்கின்ற வாக்குறுதிகள் எனப்படும்,

உதாரணமாக A என்பவர் கட்டிடம் கட்ட B என்பவரிடம் ஒப்புக்கொள்கிறார். அதே போல B என்பவர் கட்டுமானத்திற்கு தேவையான சிமெண்ட் வழங்க A யிடம் ஒப்புக்கொள்கிறார். எனவே, A வாக்குறுதி B வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதைப் பொறுத்தது.

3. இருதரப்பு மற்றும் ஒரே சமயத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய வாக்குறுதிகள்

இரண்டு வாக்குறுதிகளும் ஒரே சமயத்தில் நிறைவேற்றப்படும் பொழுது, அவை பரஸ்பர மற்றும் ஒரே சமயத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய வாக்குறுதிகள் எனப்படும்.

செலுத்தல்களை ஒதுக்கி வைத்தல் [பிரிவு 59 – 61]

கடனாளி ஒருவர் மற்றவரிடமிருந்து பல்வேறு கடன்களைப் பெற்றிருந்து,அக்கடன்கள் முழுவதையும் தீர்க்கப் போதுமான அளவை விடக் குறைந்த ஓர் தொகையைச் செலுத்தும் பொழுது, அத்தொகையை அவருடைய எந்தக் கடனைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்த வேண்டும் என ஓர் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது.

கடனாளி ஒருவர் ஒரு கடனீந்தோரிடம் பல தனித் தனிக் கடன்களைச் செலுத்த வேண்டிய நிலையில், அனுப்பிய தொகை அனைத்துக் கடன்களையும் தீர்ப்பதற்கு போதுமானதாக இல்லையெனில் குறிப்பிட்ட ஒரு கடனுக்கு அத்தொகையைப் பயன்படுத்தல் செலுத்தப் பகிர்வு என்று பெயர்.

செலுத்தல்களை ஒதுக்கி வைத்தல் தொடர்பான விதிகள் 59 முதல் 61 வரையிலான சட்டப் பிரிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவையாவன :

1. தீர்க்கப்பட வேண்டிய கடன் சுட்டிக் காட்டப்பட்டிருக்கும் பொழுது

குறிப்பிட்ட கடனைத் தீர்க்க, தான் அனுப்பும் தொகையைப் பயன்படுத்துமாறு கடனாளி வேண்டுகோள் விடுக்க முடியும். அத்தொகை கடன்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

(i) நேரம், இடம் மற்றும் விதம் ஆகியவை ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட முக்கியமானவை ஆகும்.

(ii) செல்லத் தக்க நிறைவேற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளி எப்பொழுதும் ஒப்பந்தம் நிறைவேற அவசியமானதாகும்.

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd 301 12/16/2020 4:23:49 PM